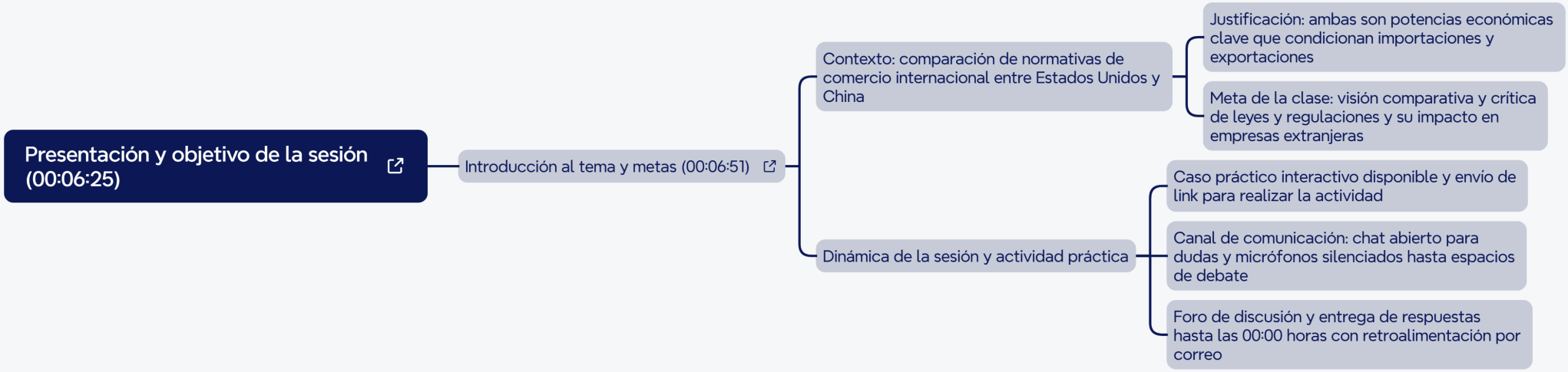
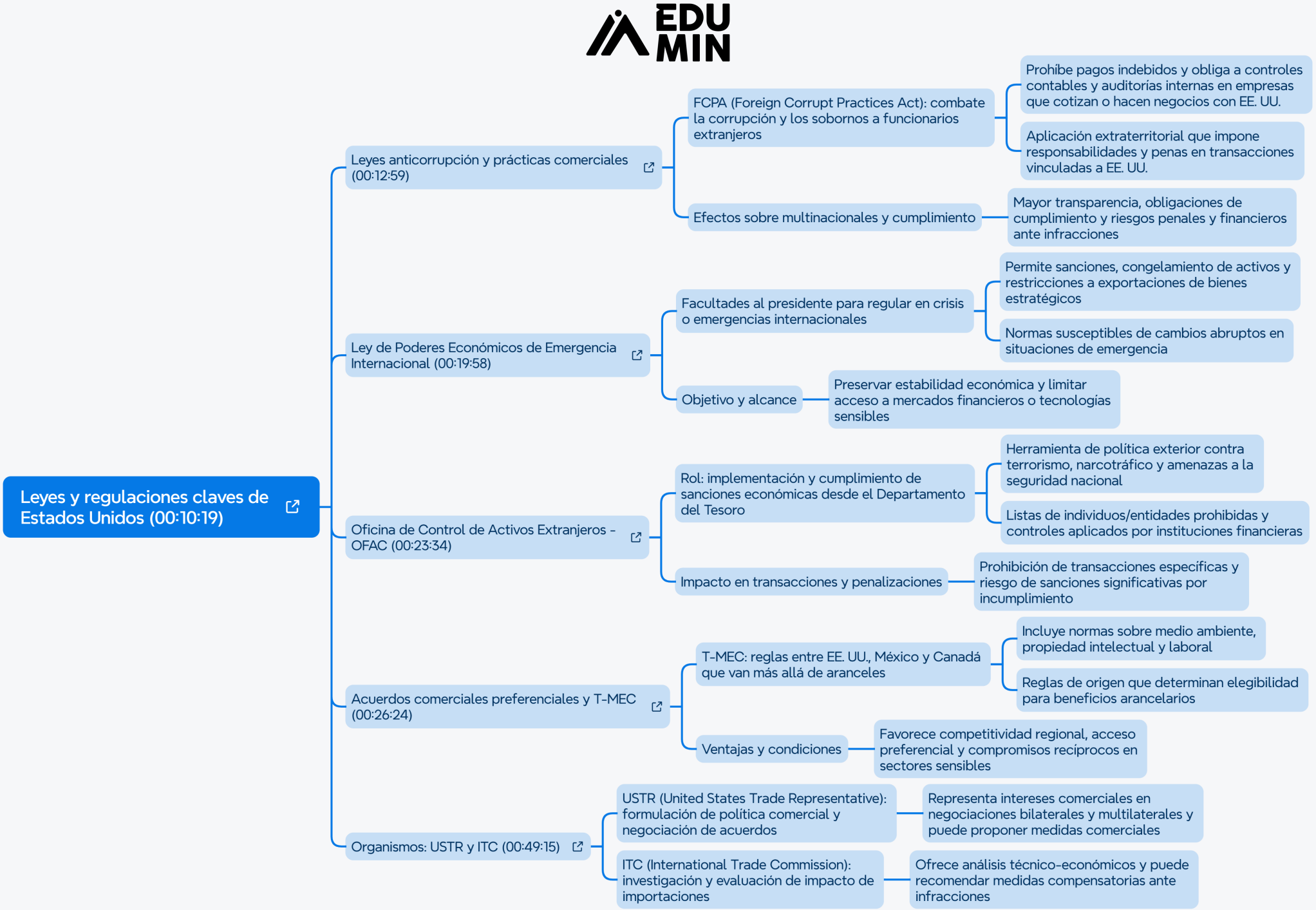
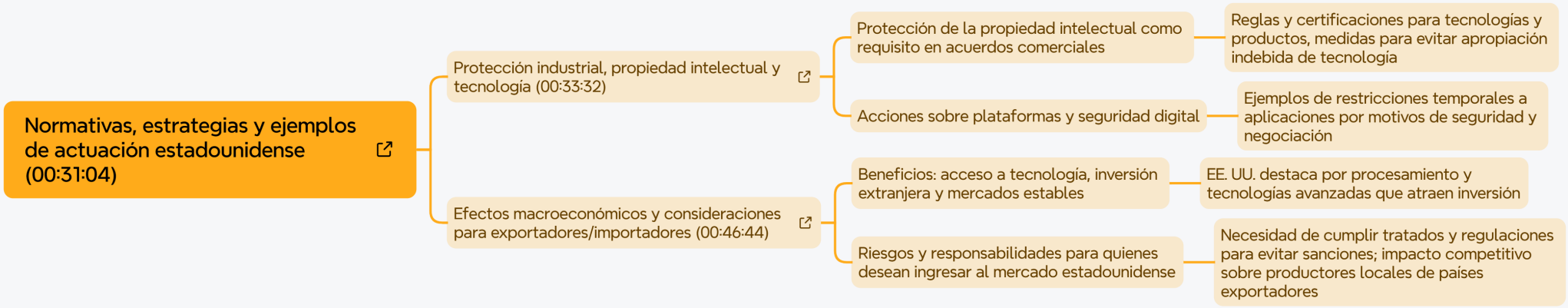
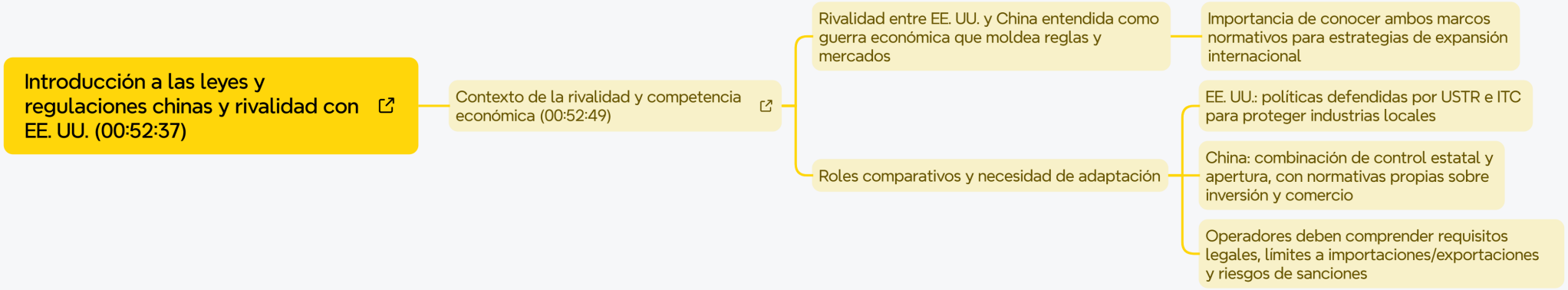

CLASE 02: PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES - 2DA PARTE
Presentación y objetivo de la sesión (00:06:25)
8
Leyes y regulaciones claves de Estados Unidos (00:10:19)
29
Normativas, estrategias y ejemplos de actuación estadounidense (00:31:04)
10
Introducción a las leyes y regulaciones chinas y rivalidad con EE. UU. (00:52:37)
7
Leyes, políticas y prácticas chinas (01:01:13)
18
Cierre de la sesión y pasos siguientes (02:09:06)
11
Análisis específico del caso de Perú y su relación con EE. UU. y China (02:00:06)
19
Estrategias prácticas y actividades formativas (01:52:59)
10
Impacto operativo, gestión de riesgos y soluciones (01:40:49)
13
Comparación práctica, controles y casos (01:33:02)
16
Modelo económico chino y sus implicaciones para comercio (01:25:53)
11


Presentación y objetivo de la sesión (00:06:25)
Introducción al tema y metas (00:06:51)
Contexto: comparación de normativas de comercio internacional entre Estados Unidos y China
Justificación: ambas son potencias económicas clave que condicionan importaciones y exportaciones
Meta de la clase: visión comparativa y crítica de leyes y regulaciones y su impacto en empresas extranjeras
Dinámica de la sesión y actividad práctica
Caso práctico interactivo disponible y envío de link para realizar la actividad
Canal de comunicación: chat abierto para dudas y micrófonos silenciados hasta espacios de debate
Foro de discusión y entrega de respuestas hasta las 00:00 horas con retroalimentación por correo

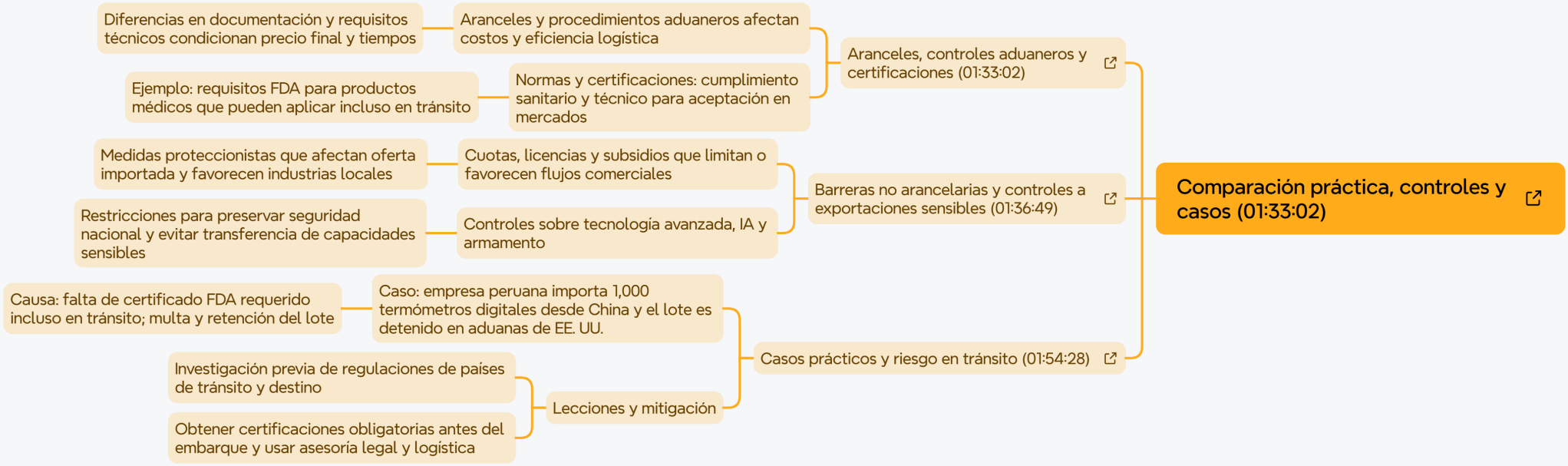

Leyes y regulaciones claves de Estados Unidos (00:10:19)
Leyes anticorrupción y prácticas comerciales (00:12:59)
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act): combate la corrupción y los sobornos a funcionarios extranjeros
Prohíbe pagos indebidos y obliga a controles contables y auditorías internas en empresas que cotizan o hacen negocios con EE. UU.
Aplicación extraterritorial que impone responsabilidades y penas en transacciones vinculadas a EE. UU.
Efectos sobre multinacionales y cumplimiento
Mayor transparencia, obligaciones de cumplimiento y riesgos penales y financieros ante infracciones
Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (00:19:58)
Facultades al presidente para regular en crisis o emergencias internacionales
Permite sanciones, congelamiento de activos y restricciones a exportaciones de bienes estratégicos
Normas susceptibles de cambios abruptos en situaciones de emergencia
Objetivo y alcance
Preservar estabilidad económica y limitar acceso a mercados financieros o tecnologías sensibles
Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC (00:23:34)
Rol: implementación y cumplimiento de sanciones económicas desde el Departamento del Tesoro
Herramienta de política exterior contra terrorismo, narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional
Listas de individuos/entidades prohibidas y controles aplicados por instituciones financieras
Impacto en transacciones y penalizaciones
Prohibición de transacciones específicas y riesgo de sanciones significativas por incumplimiento
Acuerdos comerciales preferenciales y T-MEC (00:26:24)
T-MEC: reglas entre EE. UU., México y Canadá que van más allá de aranceles
Incluye normas sobre medio ambiente, propiedad intelectual y laboral
Reglas de origen que determinan elegibilidad para beneficios arancelarios
Ventajas y condiciones
Favorece competitividad regional, acceso preferencial y compromisos recíprocos en sectores sensibles
Organismos: USTR y ITC (00:49:15)
USTR (United States Trade Representative): formulación de política comercial y negociación de acuerdos
Representa intereses comerciales en negociaciones bilaterales y multilaterales y puede proponer medidas comerciales
ITC (International Trade Commission): investigación y evaluación de impacto de importaciones
Ofrece análisis técnico-económicos y puede recomendar medidas compensatorias ante infracciones

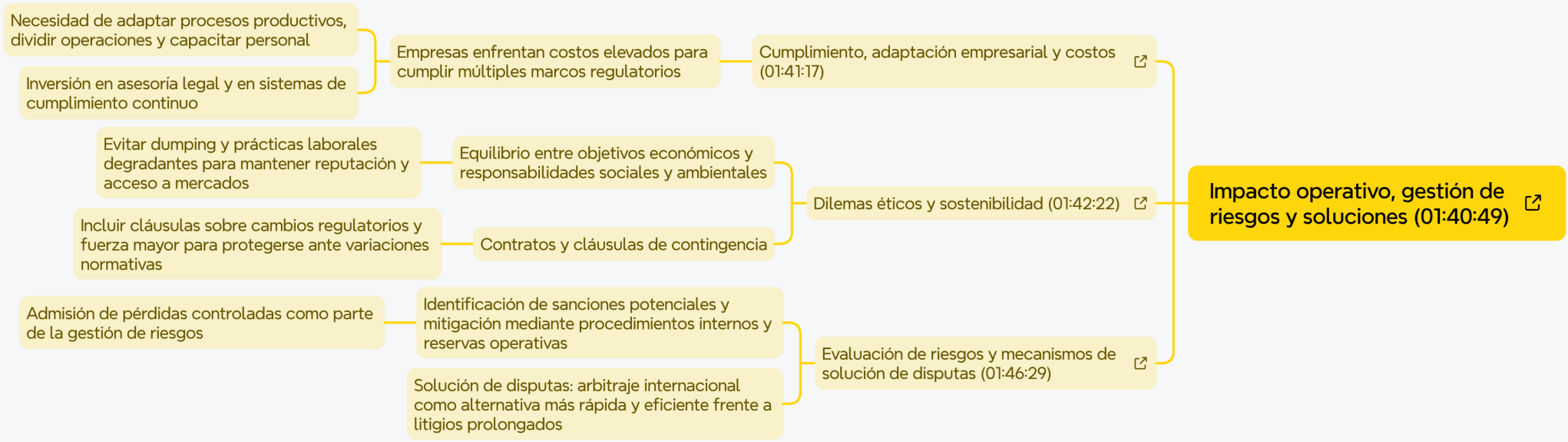

Normativas, estrategias y ejemplos de actuación estadounidense (00:31:04)
Protección industrial, propiedad intelectual y tecnología (00:33:32)
Protección de la propiedad intelectual como requisito en acuerdos comerciales
Reglas y certificaciones para tecnologías y productos, medidas para evitar apropiación indebida de tecnología
Acciones sobre plataformas y seguridad digital
Ejemplos de restricciones temporales a aplicaciones por motivos de seguridad y negociación
Efectos macroeconómicos y consideraciones para exportadores/importadores (00:46:44)
Beneficios: acceso a tecnología, inversión extranjera y mercados estables
EE. UU. destaca por procesamiento y tecnologías avanzadas que atraen inversión
Riesgos y responsabilidades para quienes desean ingresar al mercado estadounidense
Necesidad de cumplir tratados y regulaciones para evitar sanciones; impacto competitivo sobre productores locales de países exportadores

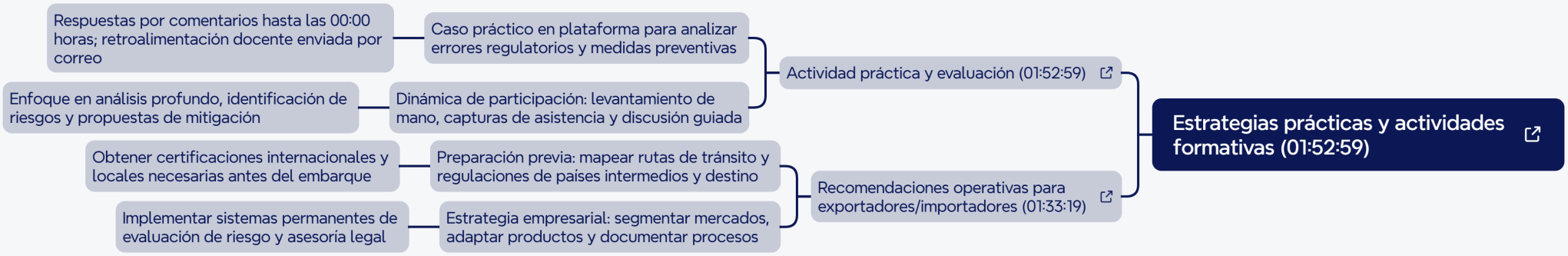

Introducción a las leyes y regulaciones chinas y rivalidad con EE. UU. (00:52:37)
Contexto de la rivalidad y competencia económica (00:52:49)
Rivalidad entre EE. UU. y China entendida como guerra económica que moldea reglas y mercados
Importancia de conocer ambos marcos normativos para estrategias de expansión internacional
Roles comparativos y necesidad de adaptación
EE. UU.: políticas defendidas por USTR e ITC para proteger industrias locales
China: combinación de control estatal y apertura, con normativas propias sobre inversión y comercio
Operadores deben comprender requisitos legales, límites a importaciones/exportaciones y riesgos de sanciones

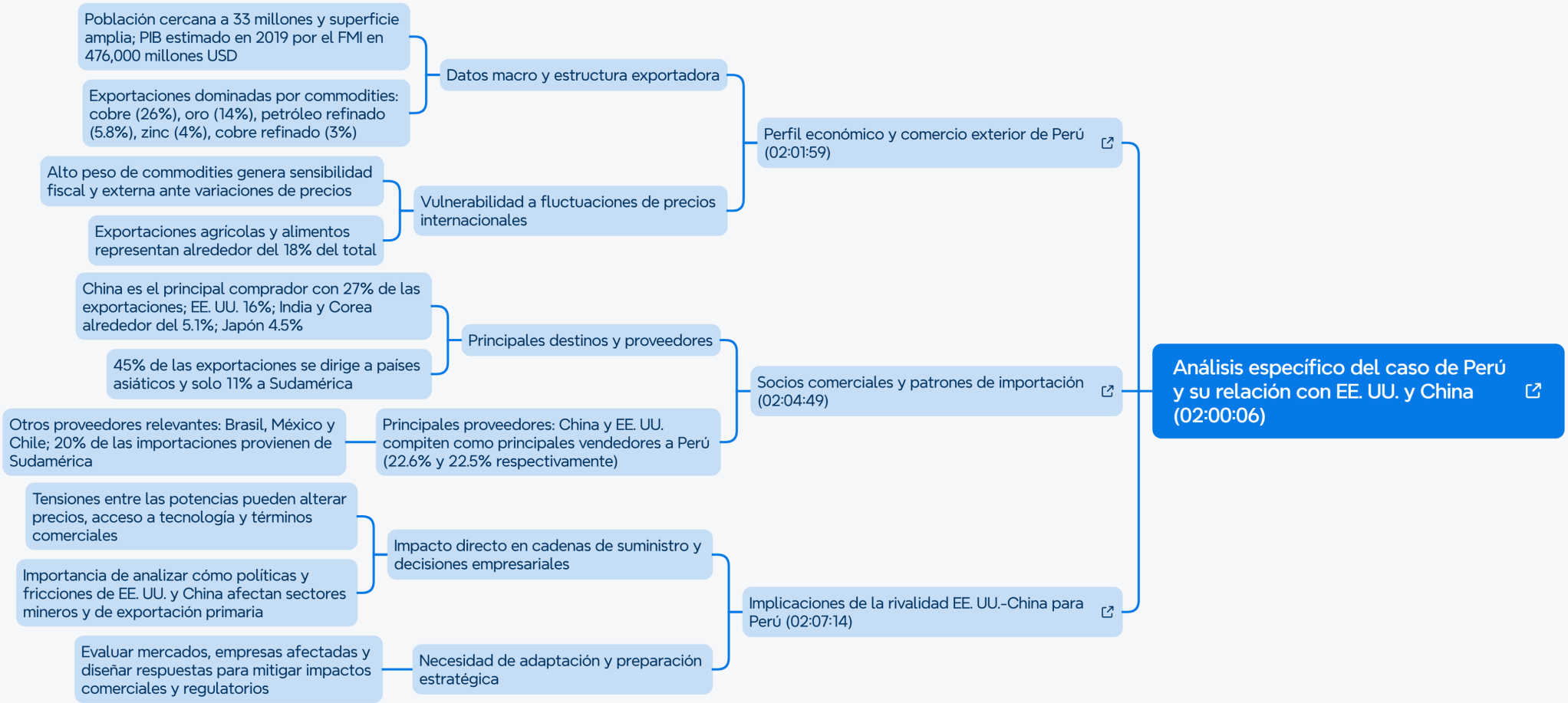

Leyes, políticas y prácticas chinas (01:01:13)
Marco general y ley de comercio exterior (01:05:30)
China como gran fuente de manufactura y tecnología competitiva
Exportaciones masivas que afectan mercados globales y competitividad de otros países
Ley de comercio exterior: regula transacciones de importación y exportación buscando operaciones ordenadas
Balance entre apertura comercial y control estatal para proteger intereses nacionales
Ley de inversión extranjera y restricciones sectoriales (01:06:45)
Ley de inversión extranjera (2020): facilita entrada de capital y brinda seguridad jurídica
Define sectores estratégicos con restricciones para proteger intereses nacionales
Control de exportaciones de materiales estratégicos
Regulación de tierras raras y recursos críticos para salvaguardar cadenas internas y ventaja tecnológica
Políticas de localización de datos y ciberseguridad (01:13:18)
Exigencia de almacenar datos críticos dentro del territorio y certificaciones para software y encriptado
Requisitos para acceso remoto seguro (VPNs) y controles sobre proveedores de servicios digitales
Protocolos robustos de seguridad cibernética
Protección de infraestructuras digitales y prevención de fugas de información
Rol del Ministerio de Comercio y control estatal (01:17:53)
Ministerio de Comercio: coordinación y supervisión de políticas comerciales y actualización normativa
Estrategia de producir localmente, exportar tecnología y mantener control sobre recursos y mercados

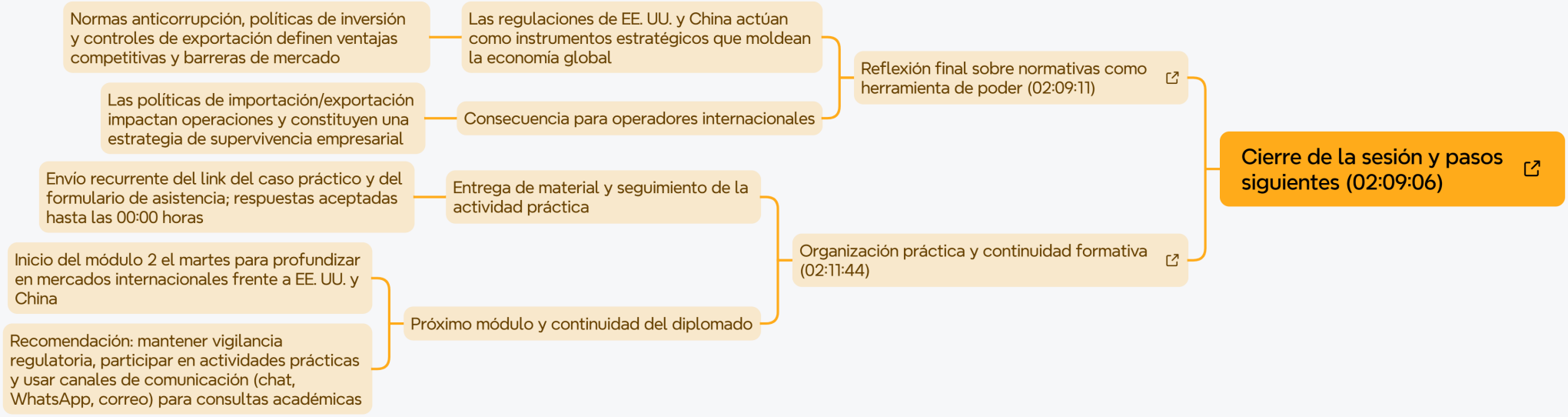

Modelo económico chino y sus implicaciones para comercio (01:25:53)
Componentes del modelo y crecimiento (01:26:17)
Economía socialista de mercado: planificación central combinada con mecanismos de mercado
Reformas desde los 1970s y adhesión a la OMC en 2001 como hitos de apertura
Inversión extranjera directa e infraestructura
Atractivo para capital y tecnología; inversiones en puertos y transporte que facilitan comercio
Industrialización, tecnología y consumo interno (01:28:29)
China como "taller del mundo" con avances en 5G, IA e I+D
Transición hacia mayor peso del consumo interno y una clase media creciente
Política macro y desafíos (01:29:11)
Uso de política monetaria y fiscal y control estatal del sistema bancario para gestionar estabilidad
Retos ambientales y desigualdad regional derivados de rápida industrialización


Comparación práctica, controles y casos (01:33:02)
Aranceles, controles aduaneros y certificaciones (01:33:02)
Aranceles y procedimientos aduaneros afectan costos y eficiencia logística
Diferencias en documentación y requisitos técnicos condicionan precio final y tiempos
Normas y certificaciones: cumplimiento sanitario y técnico para aceptación en mercados
Ejemplo: requisitos FDA para productos médicos que pueden aplicar incluso en tránsito
Barreras no arancelarias y controles a exportaciones sensibles (01:36:49)
Cuotas, licencias y subsidios que limitan o favorecen flujos comerciales
Medidas proteccionistas que afectan oferta importada y favorecen industrias locales
Controles sobre tecnología avanzada, IA y armamento
Restricciones para preservar seguridad nacional y evitar transferencia de capacidades sensibles
Casos prácticos y riesgo en tránsito (01:54:28)
Caso: empresa peruana importa 1,000 termómetros digitales desde China y el lote es detenido en aduanas de EE. UU.
Causa: falta de certificado FDA requerido incluso en tránsito; multa y retención del lote
Lecciones y mitigación
Investigación previa de regulaciones de países de tránsito y destino
Obtener certificaciones obligatorias antes del embarque y usar asesoría legal y logística


Impacto operativo, gestión de riesgos y soluciones (01:40:49)
Cumplimiento, adaptación empresarial y costos (01:41:17)
Empresas enfrentan costos elevados para cumplir múltiples marcos regulatorios
Necesidad de adaptar procesos productivos, dividir operaciones y capacitar personal
Inversión en asesoría legal y en sistemas de cumplimiento continuo
Dilemas éticos y sostenibilidad (01:42:22)
Equilibrio entre objetivos económicos y responsabilidades sociales y ambientales
Evitar dumping y prácticas laborales degradantes para mantener reputación y acceso a mercados
Contratos y cláusulas de contingencia
Incluir cláusulas sobre cambios regulatorios y fuerza mayor para protegerse ante variaciones normativas
Evaluación de riesgos y mecanismos de solución de disputas (01:46:29)
Identificación de sanciones potenciales y mitigación mediante procedimientos internos y reservas operativas
Admisión de pérdidas controladas como parte de la gestión de riesgos
Solución de disputas: arbitraje internacional como alternativa más rápida y eficiente frente a litigios prolongados


Estrategias prácticas y actividades formativas (01:52:59)
Actividad práctica y evaluación (01:52:59)
Caso práctico en plataforma para analizar errores regulatorios y medidas preventivas
Respuestas por comentarios hasta las 00:00 horas; retroalimentación docente enviada por correo
Dinámica de participación: levantamiento de mano, capturas de asistencia y discusión guiada
Enfoque en análisis profundo, identificación de riesgos y propuestas de mitigación
Recomendaciones operativas para exportadores/importadores (01:33:19)
Preparación previa: mapear rutas de tránsito y regulaciones de países intermedios y destino
Obtener certificaciones internacionales y locales necesarias antes del embarque
Estrategia empresarial: segmentar mercados, adaptar productos y documentar procesos
Implementar sistemas permanentes de evaluación de riesgo y asesoría legal


Análisis específico del caso de Perú y su relación con EE. UU. y China (02:00:06)
Perfil económico y comercio exterior de Perú (02:01:59)
Datos macro y estructura exportadora
Población cercana a 33 millones y superficie amplia; PIB estimado en 2019 por el FMI en 476,000 millones USD
Exportaciones dominadas por commodities: cobre (26%), oro (14%), petróleo refinado (5.8%), zinc (4%), cobre refinado (3%)
Vulnerabilidad a fluctuaciones de precios internacionales
Alto peso de commodities genera sensibilidad fiscal y externa ante variaciones de precios
Exportaciones agrícolas y alimentos representan alrededor del 18% del total
Socios comerciales y patrones de importación (02:04:49)
Principales destinos y proveedores
China es el principal comprador con 27% de las exportaciones; EE. UU. 16%; India y Corea alrededor del 5.1%; Japón 4.5%
45% de las exportaciones se dirige a países asiáticos y solo 11% a Sudamérica
Principales proveedores: China y EE. UU. compiten como principales vendedores a Perú (22.6% y 22.5% respectivamente)
Otros proveedores relevantes: Brasil, México y Chile; 20% de las importaciones provienen de Sudamérica
Implicaciones de la rivalidad EE. UU.-China para Perú (02:07:14)
Impacto directo en cadenas de suministro y decisiones empresariales
Tensiones entre las potencias pueden alterar precios, acceso a tecnología y términos comerciales
Importancia de analizar cómo políticas y fricciones de EE. UU. y China afectan sectores mineros y de exportación primaria
Necesidad de adaptación y preparación estratégica
Evaluar mercados, empresas afectadas y diseñar respuestas para mitigar impactos comerciales y regulatorios


Cierre de la sesión y pasos siguientes (02:09:06)
Reflexión final sobre normativas como herramienta de poder (02:09:11)
Las regulaciones de EE. UU. y China actúan como instrumentos estratégicos que moldean la economía global
Normas anticorrupción, políticas de inversión y controles de exportación definen ventajas competitivas y barreras de mercado
Consecuencia para operadores internacionales
Las políticas de importación/exportación impactan operaciones y constituyen una estrategia de supervivencia empresarial
Organización práctica y continuidad formativa (02:11:44)
Entrega de material y seguimiento de la actividad práctica
Envío recurrente del link del caso práctico y del formulario de asistencia; respuestas aceptadas hasta las 00:00 horas
Próximo módulo y continuidad del diplomado
Inicio del módulo 2 el martes para profundizar en mercados internacionales frente a EE. UU. y China
Recomendación: mantener vigilancia regulatoria, participar en actividades prácticas y usar canales de comunicación (chat, WhatsApp, correo) para consultas académicas